



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

04 ספטמבר 2025

ע"ח 5709-09-25 מדינת ישראל נ' בירן

דו"ח תעבורה 10252193890

לפני כבוד השופט גדי צפרייר

העוררת מדינת ישראל

נגד

המשיב איתי בירן ת"ז 207716838

ערר על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בנוף הגליל – נצרת (כב' השופט יוסף יעקובי) בבפ"מ 13538-08-25 מיום 1.9.25

נוכחים:

בשם העוררת: עו"ד ויאאם עילבוני

בשם המשיב: עו"ד ולרי טטלבוים

המשיב בעצמו

פרוטוקול

ב"כ העוררת: חוזרת על הודעת הערר ומבקשת להוסיף שמדובר בעבירת מהירות קצה, מהירות מטורפת שיכלה לגרום לאסון במהירות של 180 קמ"ש, חריגה של 70 קמ"ש מעל המהירות המותרת, עבירה שיש בה פוטנציאל קטלני ובכוונת העוררת לציין שלא ברורה החלטת בית משפט קמא המתייחסת לכך שמדובר בחריגה של 20 קמ"ש מעל הברירה כשהמהירות הינה 180 קמ"ש, דבר שלא קיבל שום ביטוי בהחלטת בית משפט קמא.

בית משפט קמא שגה עת בדק את הראיות לכאורה וקבע כי קיימים כשלים משמעותיים שיש בהם כדי לכרסם בחומר הראיות, היות וכבר בתחילת הדיון ב"כ המשיב הסכים לקיומן של ראיות לכאורה. בנוסף לכך, מלוא חומר הראיות לא הועמד בפני בית משפט קמא ובפתח הדיון התובע שהופיע ציין שאין לו את חומר הראיות.

בידי העוררת קיימות ראיות המוכיחות מעל לכל ספק סביר את העבירה, לרבות דוחות פעולה, סרטונים ובית משפט קמא הסתמך אך ורק על הדו"ח מבלי לדרוש את מלוא חומר הראיות ומן הטעם הזה יש לקבל את הערר.

בית משפט קמא שגה עת קבע כי קיים כרסום בראיות בהסתמך על כך שהשוטר לא מתאר את מצב התנועה ובמסגרת הודעת הערר ובמסגרת הראיות ניתן לראות שהשוטר מתייחס לעניין מצב התנועה ולכך שהרכב היה בודד בכל נתיבי הנסיעה. החלטת הקצין מנומקת והקצין לקח בחשבון את כל השיקולים כולל העובדה שמדובר בנהג צעיר, בכביש מסוכן, במהירות מופרזת ולא ברור מדוע בית



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

04 ספטמבר 2025

ע"ח 5709-09-25 מדינת ישראל נ' בירן

משפט קמא התעלם מהנימוקים האלה. אם מדובר בפגם לעניין אי התייחסות לעבר התעבורתי, זה פגם טכני וכבר אציין שבמהירות קצה מדברים גם על מעצר ועל שחרור בתנאים וכאן נלקח בחשבון שלמשיב אין עבר תעבורתי ולאור העובדה הזו לא שוחרר במסגרת תנאים. נהיגה במהירות של 180 קמ"ש אינה עבירת מהירות רגילה אלא חריגה קיצונית המלמדת על מסוכנות לשלום הציבור. המסוכנות נגזרת מחומרת העבירה, כאשר באופן ספציפי המסוכנות הינה ביתר שאת לאור כך שהעבירה בוצעה בלילה וזה מחמיר את הפוטנציאל להתרחשות תאונות קטלניות. קביעת בית משפט קמא כי בשעות הלילה הסיכון פוחת, שולחת מסר מסוכן לכלל הציבור ובמיוחד לאוכלוסייה הצעירה כגון הנהג – המשיב, כאילו שניתן להתיר נהיגה פרועה בשעות הלילה ובשעות החשיכה, דבר שאין להשלים עמו, שעה שתאונות קטלניות רבות מתרחשות דווקא בשעות הלילה ולפי התיאוריה הזו אפשר ללמוד גם שאם נוהגים במהירות, אפשר לעבור גם ברמזור אדום לפי תיאוריית בית משפט קמא.

עד חודש אוגוסט האחרון נהרגו בכבישים 266 בני אדם אך ורק כתוצאה מתאונות דרכים. כנגד המשיב הוגש כתב אישום ובקשה לפסילה עד תום ההליכים ודיון בעניינו אמור להתקיים ביום 18.9.25. אבקש לקבל את הערר.

ב"כ המשיב: אתחיל בהתייחסות לטענה של חומר הראיות שבמקרה אתמול העבירו לי אותו מהתביעה, את כל חומר הראיות ולאחר שהסתכלתי בכל חומר הראיות, הדבר היחיד אליו לא נחשף בית משפט קמא, זה מזכר של השוטר הנוסף בניידת אשר מציין במזכרו כי השותף שלו ביצע אכיפה כנגד רכב, שהוא לא ראה את האכיפה וכל תפקידו הוא לאבטח כך שבמזכר הנוסף אין כדי להוסיף או להפחית מהראיות או מהכשלים.

על אף שהסכמתי לראיות לכאורה, חשוב לציין שהרף שנקבע בפסיקה הוא מאוד נמוך ואכן יש פה ראיות לכאורה בשביל השלב הזה. זה לא מונע מבית המשפט לבדוק את התיק ולציין כשלים בחומר הראיות אשר עולים מדו"ח הפעולה.

אני עובר על החלטת בית משפט קמא ואני לא רואה שום טעות שנעשתה. החלטת בית משפט קמא מנומקת וכל מה שרשום בה זה נתונים עובדתיים נכונים. אכן, המשיב לכאורה מיוחס שנסע במהירות של 180 קמ"ש וזה נכון שזה 20 קמ"ש מעל ברירת בית המשפט כפי שנקבע וזה נכון שמדובר במהירות קצה כפי טענת חברתי. יחד עם זאת וכפי שטענתי בבית משפט קמא, החוק ופסיקת בית המשפט מצווה על בית המשפט לבדוק בהליך זה את מסוכנות הנהג כשהמסוכנות נלמדת גם מהעבירה, אך לא די בזאת, כי העבירה בפני עצמה, מסוכנת ככל שתהיה ואני לא מזלזל לרגע, לא מעידה על אופי נהג ומסוכנות, בטח כשאנו יודעים שלמשיב כאן שמחזיק ברישיון נהיגה כבר 7 שנים ללא כל הרשעה קודמת ולו הקלה ביותר.

חברתי טענה כי עברו של המשיב כן נלקח בחשבון בעובדה שלא ביקשו לעצור אותו או לא ביקשו שחרור בתנאים ואני תוהה במיוחד לאחר שקיבלתי את כל חומר הראיות, איפה השיקולים האלה? כי



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

04 ספטמבר 2025

ע"ח 5709-09-25 מדינת ישראל נ' בירן

1 הם לא מופיעים. לא ראיתי באיזה שהוא מקום בדף רשם שבגלל עברו התעבורתי הנקי של הנהג הוא
2 לא נעצר או לא שוחרר בתנאים. העובדה הזו פשוט לא נלקחה בחשבון כפי שציין גם בית משפט קמא.
3 אם נסתכל על השימוע – השימוע לא עומד בתנאים ובחובה של קצין לפרט החלטה מנהלית. אנו
4 מדברים על החלטה שבסופו של יום פוגעת בחוק יסוד ובית משפט קמא התייחס לזה והחלטה כזו
5 צריכה להיות מנומקת כראוי. הפניתי את בית משפט ואפנה גם את בית המשפט כאן לבש"פ 7399/00
6 של בית המשפט העליון שדן שם בסוגיה של ביטול או קיצור פסילה מנהלית בתיק תאונת דרכים
7 קטלנית, מקום בו מת אדם. שם בית המשפט העליון אמר כי העבירה עצמה ושם מומש הפוטנציאל
8 של המסוכנות ונגרמה שם תאונת דרכים והתוצאה שלה היא התוצאה הנוראית מכל ועלתה בחיי
9 אדם. יחד עם זאת, בית המשפט העליון אומר שזה בפני עצמו במנותק מכל שאר הנסיבות, לא מעיד
10 על אופיו של נהג. צריך לראות מה קרה באירוע עצמו ובמיוחד צריך להסתכל על עברו, אשר זה מעיד
11 באופן הכי מדויק על אופי נהיגתו ובמקרה שלנו זה מאוד ברור. האירוע הזה, אנו עוד בשלב הלכאורי,
12 אנו בשלב שחזקת החפות עומדת למשיב ואי אפשר להגיד בשלב זה שהדבר הזה, גם אם יוכח בסוף
13 כי הוא אכן אשם, לא מאפיין את אופי נהיגתו ומדובר באירוע חד פעמי. אני מזכיר כי אנו עדיין
14 בפסילה מנהלית ולא מדובר בענישה ובית המשפט הפנה לע"ח 4462-09-17 של מחוזי חיפה, שם נקבע
15 שהפסילה המנהלית היא לא החלטה דיכוטומית וזה יכול להיות מגוון שלם וגם זה לא נשקל פה.
16 הקצין לא רשם שהוא פוסל אותו ל – 30 יום בגלל סיבות כאלה או אחרות. הנימוק שלו הוא ציון
17 עובדות, גילו של הנהג, עצם העובדה שהעבירה מסוכנת ואזכיר שרק עבירות מסוכנות מגיעות לשימוע
18 וציון העובדה הזו מיותרת לחלוטין ושמדובר בכביש מוכה תאונות דרכים. את העובדה הזו צריך
19 להפנות לרשויות המקומיות שיטפלו בזה וזה לא אמור לבוא על כתפי נהגים ובנתונים אלה ההחלטה
20 שלו שרירותית לחלוטין ולא מנומקת ואין כאן שיקול אחד שנשקל בקשר לתיק הזה. השורה התחתונה
21 היא שכלל הזהב שכל תיק לגופו. אם אני מסתכל על השימוע הזה במנותק מהתיק, השימוע הזה יכול
22 ללכת לכל עבירה. אם לא היה רשום שמו של המשיב למעלה, לא היינו יודעים שנשלל ממנו הרישיון
23 ולכן החלטת בית משפט קמא הייתה ראויה מאוד ואבקש שלא לקבל את הערר.

24
25 **ב"כ העוררת:** לשיטתנו קיימות מס' ראיות בתיק החקירה ולא רק ראיה אחת, אשר השופט קמא לא
26 עיין בהן.



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

04 ספטמבר 2025

ע"ח 5709-09-25 מדינת ישראל נ' בירן

החלטה

לאחר שנשמעו ב"כ הצדדים ועיינתי במסמכים הרלוונטיים, מתגבשות המסקנות הבאות:

א. ביחס לראיות לכאורה –

בעת שנאשם ובא כוחו מסכימים על מצב משפטי, כמו למשל קיומן של ראיות לכאורה, בית המשפט אינו מצווה לבדוק בעצמו את חומר הראיות. חזקה על עו"ד המשמש כסניגור שבחן את חומר הראיות והגיע למסקנות הנכונות עבור לקוחו. האם במקרה בו נאשם מודה במסגרת הקראה באישום המיוחס לו, גם אז מצווה בית המשפט לבחון את חומר הראיות? המסקנה היא שאין בית המשפט מצווה לעשות כן.

אולי ייתכנו מקרים חריגים ביותר שפעולה מסוג זה נדרשת, אולם בוודאי שאין זה המקרה ולא היה מקום לערוך בדיקה מסוג זה. ודאי וודאי כאשר בפני בית המשפט לא נמצא מלוא חומר הראיות.

ב. עיון בטופס השימוע והחלטה על פסילה מנהלית מעלה כי החלטת הקצינה מנומקת בצורה סבירה וראויה. ההנמקה מציינת מסוכנות לגבי העבירה ואכן כך הדבר כאשר מדובר בנהיגה במהירות מופרזת של 180 קמ"ש, די בכך. אולם הקצינה ממשיכה ומוסיפה כי מדובר בכביש ברמת סיכון גבוהה (מוכה תאונות דרכים) וכן את גילו של הנהג, צעיר לכל הדעות, בן 24.

מדובר בהחלטה מנהלית ועקרונות הבחינה של החלטה מסוג זה ידועים. אף כי לא צוינה התייחסות להעדר עבר פלילי תעבורתי ולפיכך, למידת הסיכון למשתמשי הדרך, הרי שמכלל לאו למדים הן. לאמור, ללא עבר פלילי תעבורתי, אולם אין בהעדר זה ובהעדר התייחסות מפורשת לעניין זה, כדי להביא לביטול ההחלטה המנהלית שכן, לא מדובר בפגם היורד לשורש ההחלטה.

ג. מדובר במהירות גבוהה באופן משמעותי מעל המותר, אין בשעת הנהיגה, שעת לילה מאוחרת, כדי להביא למסקנה כי הסיכון למשתמשי הדרך נמוך יותר.



בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת

04 ספטמבר 2025

ע"ח 5709-09-25 מדינת ישראל נ' בירן

1 ד. האמור לעיל מוביל להחלטה כי דין הערר להתקבל והחלטת הקצינה נותרת על כנה.

2

3

4

5

ניתנה והודעה היום י"א אלול תשפ"ה, 04/09/2025 במעמד הנוכחים.

6

גדי צפירי, שופט

7

8

9

10

הוקלד על ידי עדן ונדר

